

# 英德“12.17”“粤清远货 1909”与 自用船碰撞事故调查报告

## 一、事故和调查概况

### （一）事故概况

12月17日约1930时，“粤清远货 1909”空载从英德西牛开出，计划下航开往高道渡口附近，在航至连江西牛高道水文站上游紧水滩尾河段时，与“周\*权自用船”发生碰撞，造成自用船上2人落水，1人被救，1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

### （二）事故调查概况

事故发生后，英德海事处立即成立了事故调查组。调查组通过勘验事故船舶，调查事发水域水文、天气、通航环境情况，询问船上人员、落水被救人员及家属，查阅相关船舶、人员证书及法律文书等，获得了如下证据：

1. 询问笔录 7 份；2. 现场勘验资料 3 份；3. 事故相关人员身份证明 5 份；4. 船舶证书复印件 1 套；5. 船舶所属公司有关资料复印件 1 份；6. 死者周\*权死亡证明 1 份。

## 二、事故船舶概况

### （一）船舶基本情况

|       |                         |             |
|-------|-------------------------|-------------|
| 船名    | 粤清远货 1909               | 周*权自用船      |
| 船籍港   | 清远                      | --          |
| 船舶种类  | 自卸砂船                    | 自用船         |
| 船体材料  | 钢质                      | 钢质          |
| 完工日期  | 2002 年 09 月 09 日        | 不详          |
| 改建日期  | 2007 年 04 月 16 日        | --          |
| 总吨    | 309                     | --          |
| 主机数   | 1                       | 1           |
| 主机功率  | 140 千瓦                  | 不详          |
| 载货量   | A 级 237 吨, B 级 286 吨    | --          |
| 船长    | 39.70 米                 | 9.60 米      |
| 船宽    | 8.60 米                  | 1.70 米      |
| 型深    | 2.00 米                  | 0.65 米 (船深) |
| 船舶建造厂 | 惠州市船舶修造厂                | --          |
| 船舶所有人 | 清远市航空石油有限公司、清远市震海船务有限公司 | 周*权、李*有     |

## (二) “粤清远货 1909” 船

1. “粤清远货 1909” 船所有人是清远市航空石油有限公司 (占 52%股份)、清远市震海船务有限公司 (占 48%股份), 该船持有有效的船舶证书, 符合法定要求。其中《内河船舶检验证书

簿》（船检登记号 2002Y5100396）由广东清远海事局检验签发；  
《内河船舶适航证书》（编号 201551381114）有效期至 2020 年 09 月 08 日。

2. “粤清远货 1909” 船持有 2014 年 12 月 31 日向清远清城海事处申领的《船旗国监督检查报告》，但报告内无申请检查的记录；无法提供签证簿；航行日志、轮机日志未按要求记录；经查“船舶管理系统”，系统内没有该船的签证记录和船舶安全检查记录。该船事故航次 12 月 17 日约 1840 时空载从连江英德西牛镇河段开出，计划下航去高道渡口附近河段。

3. “粤清远货 1909” 船，未配备雷达，AIS 未开启（该河段 AIS 信号未覆盖）；船体有轻微锈蚀，桅灯和尾灯锈蚀严重无法开启；碰撞后船舶船艏有擦碰痕迹。



（上图为“粤清远货 1909”船碰撞后照片）

### （三）周\*权自用船

1. 周\*权自用船，所有人是周\*权，该船为周\*权用来捕鱼的，无建造年份及相关证书。

2. 碰撞时“周\*权自用船”翻沉后浮在水面上下漂，在连江西牛高道水文站对开河段固定后被打捞出水面。“周\*权自用船”打捞起来后发现：尾部离右舷 20cm 处有 40cm×5cm（长×宽）的凹陷变形，顶棚及上架变形坍塌，主机进水。



（上图是“周\*权自用船”碰撞后打捞出水的情况）

### 三、船员概况

#### （一）“粤清远货 1909” 船

该船事故航次船上共有 2 人，即刘\*红、李\*远，均未持有船员适任证书和船员服务簿，船上配员不满足该船《船舶最低安全配员证书》的要求（二类船长一名、普通船员两名）。据“粤清

远货 1909” 船船上人员刘\*红和李\*远陈述，事发时刘\*红在驾驶台驾驶船舶，李\*远站在驾驶台右舷门口。船上人员情况如下：

1. 刘\*红，男，1968 年 4 月 4 日出生，未持有船员适任证书和船员服务簿，身份证号码：44022819680404\*\*\*6，于 2015 年 12 月上船工作，负责该航次船舶的驾驶和管理的工作。

2. 李\*远，男，1968 年 10 月 14 日出生，未持有船员适任证书和船员服务簿，身份证号码：44022819681014\*\*\*6，于 2015 年 11 月上船工作，负责煮饭、打杂等。

## （二）周\*权自用船

事故发生时该船上共有 2 人，即周\*权及其妻李神有。

1. 周\*权，男，1950 年 11 月 16 日出生，未持有渔船船员适任证书，身份证号码：44022819501116\*\*\*0。

2. 自用船驾驶员李\*有，女，1951 年 8 月 9 日出生，未持有渔船船员适任证书，身份证号码：44022819510809\*\*\*0。

## 四、公司管理情况

1. 公司法人：陈\*洪。

2. 安全技术部主管：黄\*柱(身份证号：44180219831013\*\*\*4，注册安全主任证书号：粤安初 R2012-00252)。

3. 公司管理情况：清远市震海船务有限公司所属船舶只是以委托管理形式管理，产权及管理责任名义上是公司的，但船舶管理、船员聘任都是有船舶实际所有人操控，公司难以掌握船舶、船员的实际动态，公司管理也流于形式，管理与实际脱节。

4. 船舶所有权情况：“粤清远货 1909”船的产权共有情况：清远市震海船务有限公司占 48%股份，清远市航空石油有限公司占 52%股份，所有权取得日期是 2011 年 3 月 23 日。

## **五、事故水域通航环境情况**

### **（一）气象水文**

据“粤清远货 1909”船上人员刘\*红、李\*远，自用船驾驶员李神有及参与搜救人员的陈述，事发当日天气较为寒冷，夜晚气温在 7℃左右，事发时天已黑，但有微弱月光。

事发水域位于北江支流连江，上下游分别建有西牛水利枢纽和飞来峡水利枢纽。事发河段处于紧水滩尾，按照 VI 级航道标准维护，河道较为弯曲，水流流向顺主航道方向，水深约 7-12 米。据当事人员回忆，事发当时水流流速较缓。

### **（二）通航环境**

事发河段处于北江支流，航道等级低，船舶通航量极少，事发时除事故船舶外，无其他船舶航经。由于河道较为弯曲，碰撞点离左岸约 30 米处，位于船舶习惯下行航路。

## **六、基本事实分析认定**

### **（一）事故发生时间分析**

1. 据“粤清远货 1909”船上人员刘\*红和李\*远陈述，“粤清远货 1909”于 1840 时左右从西牛镇出发，驶至紧水滩尾河段时与自用船发生碰撞，当时是 1930 时左右。

2. 据自用船被救者李\*有陈述，12 月 17 日吃完晚饭后，周

\*权与李\*有驾驶“周\*权自用船”前往连江高道倒吊和尚（地名）捕鱼，航行至白洋水河段时天已经完全黑了。

因此，根据当事人的描述与船舶航行时间推断，事故的发生时间可能是 12 月 17 日约 1930 时。

## （二）事故发生地点分析

根据两船碰撞的部位及“粤清远货 1909”船驾船人员及船上人员描述，在碰撞发生前“粤清远货 1909”船航向顺航道主流方向，离左岸约 30 米行驶。碰撞发生后，船上人员就采取减速抛艏锚的方式控制船舶调头，最后船舶在西牛高道水文站对开河面锚泊制动。

碰撞后，翻沉的自用船随水流漂浮至高道水文站对开水域，被“粤清远货 1909”船上人员驾驶附属小艇牵引至左岸系固。

根据“粤清远货 1909”船上人员及“周\*权自用船”落水被救人员描述，两船碰撞发生在连江紧水滩尾（#15 标下游约 800 米）离左岸约 30 米处。





（上图红圈处为碰撞事发点位置）

### （三）碰撞部位分析

1. “粤清远货 1909” 船船艏是尖圆头型，船体无明显损坏，船艏正中离水面约 65cm 处有一约 30cm × 10cm（长 × 宽）新擦痕。

2. “周\*权自用船” 碰撞损害主要集中在船尾离右舷 20cm 处，船体尾部离右舷 20cm 处有一 40cm × 5cm（长 × 宽）的凹陷变形，变形处离水面高度约 65cm，凹陷部位留有红色油漆及锈痕，可以判断船体尾部损坏是碰撞所致。顶棚及上架变形坍塌是翻沉后受压及拖带所致，而非直接碰撞造成。

综上，“粤清远货 1909” 船艏擦痕与“周\*权自用船” 船尾凹陷基本吻合，以此可以认定为两船的碰撞位置，即“粤清远货 1909” 船艏正中离水面约 65cm 处于“周\*权自用船” 船尾离右舷 20cm 处发生碰撞。



碰撞后“粤清远货 1909”继续向前运动。“周\*权自用船”被撞后，向左前方侧翻，反扣在水面上漂浮。



（上图红圈为“粤清远货 1909”船艏正中碰撞痕迹）



（上图红圈为“周\*权自用船”船尾碰撞痕迹）

#### （四）航行情况分析

根据“粤清远货 1909”及“周\*权自用船”两船船员陈述，

碰撞时两船都是靠近左岸沿航道方向下航；根据船舶碰撞点位置的推断，两船碰撞时“粤清远货 1909”船在“周\*权自用船”正横后大于 22.5 度的某一方向赶上、超过该船，发生的碰撞，属于追越碰撞。

## 七、事故经过

本事故经过根据现场勘验结论和事故船舶人员陈述，经综合分析得出的可能经过。

### （一）“粤清远货 1909”船

2015 年 12 月 17 日约 1840 时，“粤清远货 1909”船在连江英德西牛镇河段开航，拟驶往下游高道渡口附近。

约 1930 时，在航经连江紧水滩尾（#15 标下游约 800 米）处时，听到“嘭”的撞击声，在船尾过时听到水上有喊“救命”的声音，随即驾驶船舶的刘\*红慢车调头，在驾驶台的李\*远跑去船艏下锚，船舶至西牛高道水文站对开水域时才锚泊系固。

### （二）“周\*权自用船”

根据“周\*权自用船”落水被救人员李\*有所述，得出“周\*权自用船”大概的航行经过：

2015 年 12 月 17 日“周\*权自用船”船上 2 人周\*权和李\*有在吃完晚饭后，驾驶“周\*权自用船”前往连江高道倒吊和尚（地名）捕鱼，航行至白洋水河段时天已经完全黑了。在航行至紧水滩尾河段时，离左岸 30 米左右沿着航道慢速下航，未发现任何其他船舶。当时李\*有在船尾驾驶，周\*权面向船尾坐在舱内，当

时两人均未穿着救生衣。在距离非常接近时，面向船尾坐的周\*权才发现了向“周\*权自用船”船尾驶来的“粤清远货 1909”，立即跟李\*有说有船来了，并在舱内摇晃手电打信号。随即两船发生了碰撞，“周\*权自用船”被撞后向左侧翻沉，倒扣漂浮在水面上，船上两人被扣在船里。李\*有从倒扣的船游出后，抓住船尾爬上倒扣的船上。周\*权游出船后，喊了几声救命后沉入水中。



（上图为碰撞示意图，浅蓝色为“粤清远货 1909”，黄色为“周\*权自用船”）

## 八、事故搜救情况

据“粤清远货 1909”船上人员刘\*红、李\*远描述，碰撞发生后，“粤清远货 1909”船立即慢车调头、下锚，在高道水文站对开水域调完头锚泊好。接着两人驾驶小艇，前往碰撞地方搜寻落水人员。在事发地点附近两人将坐在反扣漂浮的小船上的李\*有接上小艇后，继续往上游寻找另一落水人员周\*权。2100 时左

右李\*远通过朋友联系到了李\*有儿子，告知其相关情况后，继续驾小艇去事发地上下游水域搜寻，至 2130 时左右在搜寻未果后，两人将“周\*权自用船”固定在水文站对开左岸岸边后返回“粤清远货 1909”船。李\*有儿子等 5 人驾驶 2 艘小艇于 2200 时左右到达事发水域搜寻。至 2332 时在未找到落水人员的情况下，李\*有儿子拨打“110”报警电话求助，其他人员继续搜寻，直至 18 日 0200 时才停止搜寻。

12 月 17 日 2335 时，英德海事处在接到“110”转报后，立即组织人员进行现场搜救，派出船艇前往事故现场，并组织周边渔艇参与搜救。直至 21 日 1630 时左右找到失踪人员周\*权遗体。

## **九、事故损害情况**

（一）“周\*权自用船” 1 人（周\*权）死亡；

（二）“周\*权自用船”尾部离右舷 20cm 处有 40cm×5cm（长×宽）的凹陷变形，顶棚及上架变形坍塌，主机内进水，损失 1000 元；

（三）“粤清远货 1909”船未造成直接经济损失；

（四）救助、打捞费用 11 万元。

综上，该事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 11.1 万元，构成水上交通一般事故。

## **十、事故原因分析及责任认定**

### **（一）事故原因分析基础**

1. 事故原因分析是根据事故当事人询问笔录、照片、现场勘验记录以及其他人员反映的情况等证据，经分析得出的可能事故原因。

2. 碰撞前两船相遇时，“粤清远货 1909”船在“周\*权自用船”正横后大于 22.5 度驶近至碰撞，处于具有碰撞危险的追越态势，本次事故发生在内河航道内，因此适用《中华人民共和国内河避碰规则》。

## （二）事故原因

经事发时两船船上人员描述及相关情况分析，可能的事故原因如下：

1. 事故双方都违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条规定，没有用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的瞭望，随时注意周围环境和来船动态，“粤清远货 1909”在碰撞发生后才发现有“周\*权自用船”；“周\*权自用船”在“粤清远货 1909”快撞到其船尾时才发现有船从其后方驶来。

2. 事故双方违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十九条的规定，未按规定显示避碰信号。“粤清远货 1909”船在桅灯、尾灯无法开启的情况下依然航行；“周\*权自用船”在航行时未按要求显示号灯，只在船首放置一手电照明，在快撞上时才在舱内晃动手电。

3. 事故双方船上人员均无适任证书，没有经过系统专业的学习和培训，安全意识淡薄，操纵技能差。

4. “粤清远货 1909”船在追越过程中未按要求避让“周\*权自用船”，是造成此次事故的直接原因。

## 十一、责任认定及处理意见

### （一）责任认定

此次事故是因为双方在航行时均未按《中华人民共和国内河

避碰规则》要求显示号灯，用尽一切手段保持正规瞭望，而且“粤清远货 1909”船在追越过程中未尽避让义务是造成此次碰撞事故的主要原因。

综上，本事故是一起双方互有责任的一般水上交通事故，本报告认为“粤清远货 1909”船应该对此次事故负主要责任，“周\*权自用船”对此次事故负次要责任。

## （二）处理意见

1. “粤清远货 1909”船舶所有人未按规定配备满足船舶最低配员要求的合格船员到船上工作，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第三项规定，应按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五规定给予行政处罚。

2. “粤清远货 1909”船在桅灯、尾灯锈蚀无法开启，不符合船舶夜间航行条件的情况下，冒险航行，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八条规定，应按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条规定给予行政处罚。

3. “粤清远货 1909”船在未向海事部门申请办理船舶进出港签证手续的情况下擅自开航，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十八条规定，应按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第二款规定给予行政处罚。

4. 清远市震海船务有限公司对船舶的安全管理措施没有落实，陆上和船舶的安全管理脱节，所建立紧急情况下的应急反应计划和措施，没有在意外或者突发事件或事故中起到有效的遏制作用，其根本原因是公司没有切实向工作人员或雇员（包括船员）宣传安全规定和安全知识，没有切实提供安全培训，未能提高全

员安全意识和安全技能，未能保障所有人员都按照规定认真履行安全职责。违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》相关规定，应责令整改。

## **十二、安全管理建议**

**091302SR2015001:** 船舶在航行时应按规定显示号灯，并加强瞭望，谨慎驾驶，保持以适合当时环境和情况的安全航速行驶。

**091302SR2015002:** 建议西牛镇政府和渔政部门加强自用船和涉渔船舶的安全管理和宣传教育，强化驾驶人员的安全意识，督促驾驶人员在航行或作业时加强瞭望，严格执行《中华人民共和国内河避碰规则》，同时要求其在航行和作业时穿戴救生衣。

**0913002SR2015003:** 清远市震海船务有限公司应向工作人员或雇员（包括船员）宣传安全规定和安全知识，提供安全培训，提高全员安全意识和安全技能，不断熟悉和精通岗位要求、业务知识和专业技能，不断更新知识，锻炼紧急情况下的应变能力，保障所有人员都按照规定认真履行安全职责。同时要接受海事管理机构的跟踪考核和监督管理。

**0913002SR2015004:** 清远市震海船务有限公司在进行船舶安全配员时，应当考虑船员的适任资格是否符合其将要服务的船舶的种类、等级、航区或航线以及将要承担的船上职务的要求，同时应当保障船员在上岗任职之前，了解安全管理和操纵其将要服务的船舶的基本要求、岗位职责、操作规程、设备的特点和局限性、值班规则、应急措施等。

**0913002SR2015005:** 清远市震海船务有限公司是所属船舶安全管理的责任主体，公司应落实对每艘船舶的安全管理措施，根



据职责及制度落实安全管理责任。